



PUTUSAN
Nomor 763 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BUDIANTO IGIRISA, bertempat tinggal di Jalan P. Tarakan, RT 003, RW 002, Kelurahan Gebang Rejo Timur, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **SARDI**, berdomisili di rumah tahanan negara kelas II B Poso Jalan P. Kalimantan N 51, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yustenli Palalu, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Liberty, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Nomor 03, Kelurahan Kasintuwu, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2021;
2. **JAROT BASUKI RAHMAT**, bertempat tinggal di Boyou Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ifran Hardianto W. Tadene, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Philosophy & Rekan, beralamat di Jalan Pulau Bali, Nomor 18, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2021;
Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 763 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Poso untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat II bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dari Tergugat I;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp106.275.000,00 (seratus enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp96.275.000,00 (sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. kerugian *immateriil* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Meyatakan semua kerugian yang dialami oleh Penggugat menjadi tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Light Truck Toyota New Dyna, warna merah, Nomor Polisi DN 8467 MB, Nomor Rangka MHFC21U4494027408, Nomor Mesin WD4DTNJ32111;
7. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Poso untuk menjalankan penetapan dalam permohonan penetapan sita jaminan ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari apabila Terugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan perintah putusan terhitung sejak putusan pengadilan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan pengadilan ini serta merta dilaksanakan walaupun

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 763 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I dan Tergugat II menyatakan banding dan kasasi;

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat II:

- Tentang eksepsi *error in persona*;
- Tentang eksepsi *plurium litis consortium*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Poso telah memberikan Putusan Nomor 171/Pdt.G/2021/PN Pso, tanggal 24 Agustus 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan Putusan Nomor 68/Pdt/2022/PT PAL, tanggal 8 November 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 171/Pdt.G/2021/PN Pso, yang dibuat oleh Panitera



Pengadilan Negeri poso, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 171/Pdt.G/2021/PN Pso, tertanggal 24 Agustus 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 68/Pdt/2022/PT PAL, tertanggal 8 November 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 21 Desember 2022, 20 Desember 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;



Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 9 Desember 2022, dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 21 Desember 2022, 20 Desember 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palu yang telah menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri poso, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Tergugat I mendapatkan perintah dari Bapak Herman untuk mengangkut arang-arang miliknya dari Kabupaten Banggai untuk dibawa ke Kota Palu dengan menggunakan mobil milik Bapak Sugianto (*vide* bukti surat bertanda T.II-1, T.II-2 dan T.II-3) yang disewa oleh Tergugat I melalui Tergugat II, maka atas terjadinya kecelakaan tersebut pihak yang bertanggung jawab adalah Tergugat I dan juga pihak yang memberi perintah melakukan pekerjaan serta orang-orang yang berkaitan dengan langsung terjadinya kecelakaan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa "Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya", sehingga sudah tepat pertimbangan *judex facti* bahwa seharusnya Penggugat menarik pihak/orang yang mempekerjakan Tergugat I untuk mengangkut arang-arang milik Bapak Herman tersebut untuk menjadi pihak dalam dalam perkara *a quo*;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 763 K/Pdt/2024



atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BUDIANTO IGIRISA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUDIANTO IGIRISA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Fiona Irnazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fiona Irnazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 763 K/Pdt/2024